אנרג'יקס- אנרגיות מתחדשות בע"מ

("החברה")

רמת-גן, ~~6 במרץ~~ 15 במאי 2024

לכבוד: **לכבוד:**

רשות ניירות ערך **הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ**

www.isa.gov.il www.tase.co.il

מתאר

על פי תקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס – 2000 (להלן: "**תקנות המתאר**") ודיווח מיידי על הצעה פרטית לא מהותית בהתאם לתקנה 21 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000 (להלן: "**תקנות הצעה פרטית**");

יחד עם

דוח הצעה פרטית מהותית

על פי תקנות הצעה פרטית;

להצעה של

עד 2,791,493 ~~2,755,100~~ כתבי אופציה, רשומים על שם, לא רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**"), הניתנים למימוש ל- 2,791,493 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה (להלן: "**מניות רגילות**") (בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 9 להלן), על פי תכנית 2024 (כהגדרתה להלן), המוצעים, ללא תמורה, ל- 4 דירקטורים, מנכ"ל החברה שהינו עובד החברה (חלף מענק שנתי במזומן), 3 נושאי משרה נוספים שהנם עובדי החברה, ל- 85 עובדי חברה נוספים (לרבות עובדים בחברות בשליטתה של החברה בישראל, פולין ובארה"ב), ל- 8 נותני שירותים על בסיס קבוע לחברות בנות של החברה בפולין (להלן ביחד: "**הניצעים**"), מתוכם 547,978 כתבי אופציה המוענקים כגמול הוני חלף מענק במזומן למנכ"ל החברה, נושאי משרה ועובדים בחברה, ועובד בארצות הברית. והכל בכפוף לקבלת אישור רשות המיסים לתכנית 2024, בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "**פקודת מס הכנסה**") כמפורט להלן.

תוכן עניינים

עמוד מספר

פרק א' - מבוא והיתרים

1. מבוא 3
2. האישורים הנדרשים 4

פרק ב' – הצעת ניירות ערך

3. ניירות הערך המוצעים 6
4. הניצעים 7
5. תמורת ניירות הערך המוצעים ומחיר המימוש 7
6. הודעה לניצעים 8
7. תנאי כתבי האופציה 9
8. תנאי התוכנית במקרה של סיום העסקה 10
9. הוראות להגנת הניצעים 11
10. הוראות החסימה החלות על הניצעים 13
11. מיסוי 15
12. הסדר נאמנות במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה – ביחס לניצעים בישראל 15
13. יישום תקן IFRS 2 Share-based Payment והשווי ההוגן של כתבי האופציה 16
14. הסכמים בין הניצעים לבין בעלי מניות אחרים 16

פרק ג' – הזכויות הנלוות למניה

15. הזכויות הנלוות למניה 17

פרק ד' – שערי ניירות הערך של החברה

16. נתונים אודות מחירי המניה 18

פרק ה' – פרטים נוספים

17. העדר ההתחייבות להמשך העסקה 19
18. כללי 19

פרק ו' – פרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית

19. ניירות הערך המוצעים לדירקטורים הניצעים ולמנכ"ל 20
20. פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 20
21. היות ההצעה חלק מעסקה 21
22. הוראות מיוחדות למקרה של סיום כהונת הדירקטורים הניצעים 22
23. הון המניות המונפק של החברה, אחזקות ניצע ובעלי עניין בחברה 23
24. הדרך שבה נקבעה התמורה 25
25. עניין אישי 25
26. פרטים על נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידי 25

פרק א' – מבוא והיתרים

1. מבוא

1.1. החברה רשומה בישראל וניירות הערך שלה נסחרים בבורסה.

1.2. ביום 18 בפברואר 2024 אימץ דירקטוריון החברה תכנית מסגרת להענקת תגמול הוני לנושאי משרה, עובדים, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים בחברה ובחברות בנות של החברה (להלן: "**תכנית האופציות**" או "**תכנית 2024**"). בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, ניתן להקצות כתבי אופציה מכוח תכנית 2024 בכפוף לקבלת אישור רשות המיסים כמפורט בסעיף ~~2.3~~2.3 להלן.

1.3. כמו כן, לאור הוראות הדין בארה"ב בכל הנוגע לאימוץ תכניות אופציות אשר יחולו על ניצעים בארה"ב ותנאי ההקצאה מכוחן, ועל מנת לאפשר לחברה להקצות כתבי אופציה לניצעים תושבי ארה"ב, ביום 5 במרץ 2024, אימץ דירקטוריון החברה תכנית Sub-Plan להקצאת ניירות ערך של החברה לניצעים בארה"ב (להלן: "**Sub-Plan**" או "**תת התכנית להקצאות בארה"ב**"), אשר כולל נספח אמריקאי המתאים את תנאי הענקת כתבי האופציה לדין בארה"ב.

1.4. ביום 14 באוגוסט 2022 אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה) מדיניות תגמול מעודכנת לנושאי המשרה של החברה (להלן: "**מדיניות התגמול**").[1]

1.5. הוראות מדיניות התגמול ותנאי כהונתם או העסקתם של הניצעים שהינם (i) מנכ"ל החברה; (ii) דירקטורים מכהנים אשר אינם מועסקים על ידי אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה (להלן: "**החברה האם**"); ו- (iii) נושאי המשרה האחרים, מאפשרים לחברה להעניק לניצעים אלו תגמול הוני (לרבות בדרך של המרת מענק שנתי במזומן לגמול הוני כאמור) בדרך של הענקה שנתית של כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות החברה במסגרת מסלול רווחי הון לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, והכול כפי שיפורט במתאר זה להלן.

1.6. ביום 14 באוגוסט 2022, אישרה האסיפה הכללית של החברה חבילת תגמול למנכ"ל החברה, לפיה, בין היתר, זכאי מנכ"ל החברה למענק שנתי בהתבסס על עמידה בתנאי התגמול המדיד לצורך קביעת המענק השנתי בהתאם למדיניות התגמול המעודכנת, בסך קבוע של 6 חודשי עלות שכר, כתלות בביצועים, שעשוי להיות משולם במזומן או כגמול הוני חלף מזומן.

1.7. ביום 14 באוגוסט 2022 אישרה האסיפה הכללית של החברה במסגרת גמול הוני לדירקטורים, ביחס לכל אחת מהשנים 2023-2025, הענקה לדירקטורים שאינם בעלי השליטה ואינם מועסקים בחברה ו/או נושאי משרה בחברה האם, לרבות דירקטורים חיצוניים, של כתבי אופציות בשווי של 50% מסך הגמול השנתי הקבוע המשולם לאותו דירקטור, בהתאם לתכנית האופציות של החברה שתהיה בתוקף במועד ההענקה בפועל.[2]

---

[1] לפרטים נוספים בעניין מדיניות התגמול ראה דוח מידי משלים בדבר זימון האסיפה הכללית לאישור מדיניות התגמול ודוח מידי בדבר תוצאותיה מהימים 9.8.2022 ו-14.8.2022 בהתאמה (אסמכתאות מס': 2022-01-100924 ו-2022-01-102733, בהתאמה).

[2] הדירקטורים הניצעים הינם ארבעה דירקטורים מכהנים שאינם מועסקים דרך קבע על ידי החברה ו/או על ידי החברה האם ו/או שאינם מכהנים כנושאי משרה בחברה האם.

1.8. ביום 5 במרץ 2024, החליט דירקטוריון החברה (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול ביום 26 בפברואר 2024, ביחס לניצעים הרלבנטים), על הקצאת כתבי אופציה למנכ"ל החברה[3] (חלף מענק שנתי במזומן), 4 הדירקטורים, יתר נושאי המשרה, העובדים בישראל, בארצות הברית ובפולין ונותני השירותים בפולין, מתוכם 547,978 כתבי אופציה מוענקים כגמול הוני חלף מזומן למנכ"ל החברה, לנושאי משרה ועובדים בחברה ולעובד בארה"ב, והכל על פי תנאי תכנית האופציות וכמפורט במתאר זה.

יובהר כי למעט הדירקטורים הניצעים ונותני השירותים בפולין, כל יתר הניצעים, לרבות המנכ"ל ויתר נושאי המשרה, הינם עובדי החברה ותאגידים בשליטתה.

1.9. מתאר ודוח הנפקה פרטית מהותית זה חל על הקצאתם של עד 2,791,493 כתבי אופציה בסך הכל, אשר מתוכם יוקצו במסגרת הנפקה פרטית מהותית 61,512 כתבי אופציה לארבעה דירקטורים המכהנים בחברה[2] ו- 213,847 כתבי אופציה המוענקים למנכ"ל החברה חלף מענק שנתי במזומן, הניתנים למימוש, כל אחד, למניה רגילה אחת. כל כתבי האופציה על פי מתאר ודוח הנפקה פרטית מהותית זה מוצעים ללא תמורה, לכלל הניצעים, בהתאם לסעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), לתקנות המתאר ותקנות הצעה פרטית, לפי העניין, ובהתאם לתכנית 2024. כל כתבי האופציה המוקצים מכוח מתאר זה מהווים, נכון למועד מתאר זה, כ- 0.51% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה (0.47% בדילול מלא[4]).

1.10. יובהר כי כל התייחסות בדוח זה, לעיל ולהלן: (i) למונח "מתאר", מהווה התייחסות למתאר ולדוח הצעה פרטית מהותית זה, ביחד; (ii) למונח נושאי משרה, הכוונה לנושאי משרה בחברה מקרב הניצעים, שלהם יחסי עובד ומעביד עם החברה ולרבות מנכ"ל החברה.

2. <u>האישורים הנדרשים</u>

בכפוף לאמור להלן, החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הנדרשים על פי כל דין להצעת ניירות הערך לפי מתאר זה, להנפקתם ולפרסום המתאר ודוח הקצאה פרטית מהותית זה.

2.1. כאמור לעיל, ביום 29 בפברואר 2024 אישרה ועדת התגמול את הגמול ההוני והמענק השנתי מכוחו מוקצים כתבי האופציה למנכ"ל החברה ונושאי המשרה הנוספים על פי מתאר זה,

---

[3] יצוין כי החלטת הדירקטוריון להענקת כתבי האופציה למנכ"ל נעשתה בגין המענק המדיד לו הוא זכאי בגין שנת 2023, וזאת חלף תשלום המענק במזומן.

[4] בהנחה של מימוש מלוא ניירות הערך המהירים שיוקצו על פי דוח הנפקה פרטית זה ושל מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים של החברה הקיימים במרשם ניירות הערך של החברה בהתאם לתנאיהם נכון למועד דוח זה. ~~לצורך חישוב שיעור ההחזקה בדילול מלא נלקח~~, וביחס לתכניות אופציות ארוכות טווח הניתנות למימוש אך ורק במסגרת מימוש Cashless, נלקחו בחשבון מימושן של (i) 4,593,150 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת סדרה 08/19 הניתנים למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה בעמידה במחיר יעד של 12.02 ש"ח למניה ל-1,138,854 מניות מימוש וזאת בהתבסס על שער הנעילה של המניה נכון ליום המסחר הקודם ליום החלטת הדירקטוריון ביחס להקצאת כתבי אופציות נשוא דיווח זה וכן (ii) 17,266,666 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו למנכ"ל החברה ולמנהלים אחרים בחברה ובחברות בנות במסגרת סדרות 08/22נש ו-08/22עבד הניתנים גם הם למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה בעמידה במחיר יעד של 20.88 ש"ח למניה ל-3,034,227 מניות מימוש וזאת בהנחה של מחיר מניה השווה למחיר היעד וכן (iii) 2,081,101 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו במסגרת הגמול ההוני ארוך הטווח 2024 הניתנים גם הם למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה במחיר יעד של 26.78 ש"ח ל-77,711 מניות מימוש וזאת בהנחה של מחיר מניה השווה למחיר היעד. כמות מניות המימוש שיוקצו בפועל כתוצאה מהתגמולים ארוכי הטווח תשתנה כתלות במחיר המניה שיהיה בפועל במחיר המימוש.

וביום 5 במרץ 2024 אישר הדירקטוריון את ההקצאות לכל הניצעים על פי מתאר זה, בכפוף לקבלת אישור רשות המיסים לתכנית 2024, בעוד שההקצאות לדירקטורים ולמנכ"ל החברה נעשות גם בהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה שניתן בהחלטתה מיום 14 באוגוסט 2022, והכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה באותו מועד[5].

2.2. אישור הבורסה - הקצאת כתבי האופציה לניצעים כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות המימוש נשוא כתבי האופציה. תוך מספר ימים לאחר פרסום מתאר זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לרישום למסחר של 2,791,493 מניות שתנבענה ממימוש 2,791,493 כתבי אופציה (לא רשומים למסחר), כמפורט בסעיפים 4.1 עד 4.3 להלן.

2.3. אישור רשויות המס - הקצאת כתבי האופציה לניצעים כפופה לקבלת אישור רשויות המיסים לתכנית האופציות כתכנית הקצאת אופציות באמצעות נאמן במסלול רווחי הון בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (סעיף 102 האמור והתקנות שהותקנו והכללים שנקבעו מכוחו ייקראו להלן יחד: "**הוראות סעיף 102**"), אשר אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 18 בפברואר 2024.

2.4. על פי תקנה 9 לתקנות המתאר, בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים ממועד הגשת המתאר רשאית רשות ניירות ערך (להלן: "**הרשות**") להורות לחברה לתת הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע למתאר וכן להורות לחברה על תיקון המתאר בתוך מועד שתקבע. הורתה הרשות על תיקון המתאר, רשאית היא להורות על דחיית המועד להתחלת התקופה למתן ניירות ערך למועד שיחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום פרסום תיקון המתאר. הורתה הרשות על דחיית מועד תחילת התקופה למתן ניירות ערך, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

2.5. יובהר, כי לא תבוצע הקצאה על פי מתאר זה לניצע אשר הינו בעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") או למי שהינו צד מעוניין (כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות) או בעל עניין מכוח אחזקותיו במניות החברה עובר להקצאה, או שיהפוך לבעל עניין כאמור עקב ההקצאה.

[5] לעניין זה ראו הערת שוליים 1 לעיל.

פרק ב' – ניירות הערך המוצעים

3. ניירות הערך המוצעים

3.1. במסגרת המתאר יוקצו לניצעים, ללא תמורה, עד 2,791,493 כתבי אופציה של החברה, אשר כל אחד מהם יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 0.01 ש"ח ע.נ. של החברה (כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 9 להלן), מתוכם 61,512 כתבי אופציה של החברה שיוקצו לדירקטורים הניצעים, כמפורט בסעיף 19.1 להלן ו- 213,847 כתבי אופציה של החברה שיוקצו למנכ"ל החברה, כמפורט בסעיף 19.2 להלן. לפיכך, בהנחה של מימוש מלא, יקנו כל כתבי האופציה המוצעים על פי מתאר זה, מניות בשיעור של כ- 0.51% מהונה המונפק של החברה (לאחר ההקצאה) וכ- 0.47% בדילול מלא[6], מתוכם כמות המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו לדירקטורים יהוו כ-0.01% מהונה המונפק של החברה (לאחר ההקצאה) וכ-0.01% בדילול מלא[7] וכמות המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה שיוקצו למנכ"ל החברה יהוו כ- 0.04% מהונה המונפק של החברה (לאחר ההקצאה) וכ- 0.04% בדילול מלא[8].

3.2. כתבי האופציה שיוקצו לניצעים בישראל, יוקצו במסלול הוני (עם נאמן) לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, ובתנאים המהותיים המפורטים במתאר זה להלן. כתבי האופציה שיוקצו לניצעים בארה"ב ובפולין יוקצו בהתאם להיבטי המס שחלים על הניצעים במדינות היעד.

3.3. כתבי האופציה אשר יוקצו לניצעים לא ירשמו למסחר בבורסה. בהתאם לתקנון הבורסה, המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה ירשמו במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים. החברה לרישומים של החברה הינה החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**החברה לרישומים**"), תרשמנה למסחר בבורסה, ויהיו, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

4. הניצעים

4.1. 213,847 כתבי אופציה המוצעים למנכ"ל כגמול הוני חלף מענק במזומן הינם כמפורט בסעיף 19.2~~19.2~~ להלן, ועל כן דירקטוריון החברה החליט להאיצם באופן מלא, כך שיהיו ניתנים למימוש ללא תקופת הבשלה, באופן מידי ממועד ההענקה.

4.2. 61,512 כתבי אופציה המוצעים לדירקטורים הינם כמפורט בסעיף 19.1~~19.1~~ להלן.

4.3. 2,185,031 כתבי אופציה מוצעים על פי מתאר זה ל- 3 נושאי משרה שיש בינם לבין החברה יחסי עובד ומעביד ול- 85 מעובדי החברה אשר אינם נושאי משרה, שיש בינם לבין החברה יחסי עובד ומעביד, לרבות עובדי חברות בנות של החברה בישראל, פולין ובארה"ב ~~ונותני שירותים בפולין~~, מתוכם 200,160 כתבי אופציה המוענקים כגמול הוני חלף מענק במזומן לנושאי משרה בחברה, ו- 133,971 כתבי אופציה המוענקים כגמול הוני חלף מענק במזומן

---

[6] בהנחה של מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים של החברה נכון למועד מתאר זה כמפורט בהערת שוליים 4 לעיל לרבות ניירות הערך ההמירים המוקצים על פי מתאר זה.

[7] ראה הערת שוליים 4 ו-6 לעיל.

[8] ראה הערת שוליים 4 ו- 6 לעיל.

לעובד החברה ולעובד החברה בארה"ב. ביחס לכל כתבי האופציה שמוקצים חלף מזומן למי מהניצעים הנ"ל, ולאור המרתם ממזומן, דירקטוריון החברה החליט להאיצם באופן מלא, כך שיהיו ניתנים למימוש מיידי ללא תקופת הבשלה, באופן מידי ממועד ההענקה.

4.4. 331,103 כתבי אופציה המוצעים ל- 8 נותני שירותים לחברות בנות בפולין שאינם עובדי חברות הבנות.

4.5. כתבי האופציה שיוענקו תחת מתאר ודוח הקצאה פרטית מהותית זה, יוענקו, ללא תמורה, רק לניצעים אשר אינם נחשבים לבעל שליטה בחברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות) או למי שהינו צד מעוניין (כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות) או לבעל עניין מכוח אחזקותיו במניות החברה עובר להקצאה, ושלא יהפכו לבעל שליטה, לצד מעוניין או לבעל עניין כאמור עקב ההקצאה. לפרטים בדבר שווי כתבי האופציה המוצעים ואופן חישובו, ראו סעיף ~~13~~13 להלן.

5. <u>תמורת ניירות הערך המוצעים ומחיר המימוש</u>

5.1. כתבי האופציה מוצעים לניצעים ללא תמורה, כחלק מתנאי העסקתם בחברה.

5.2. <u>מחיר מימוש</u> – על פי החלטת ההענקה של דירקטוריון החברה מיום 5 במרץ 2024 (לעיל ולהלן, בהתאם להגדרתה בתכנית 2024: "**החלטת ההענקה**"), מחיר המימוש של כל כתב אופציה נקבע על פי הגבוה מבין (א) ממוצע שערי המניה בבורסה ב- 30 ימי המסחר שקדמו ליום החלטת ההענקה; או (ב) 8% מעל מחיר המניה בתום יום המסחר בבורסה שקדם ליום החלטת ההענקה. מחיר המימוש כאמור יהיה נומינאלי, וכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 9 להלן[9]. לחילופין, ובהתאם לתכנית 2024, ניתן יהיה לממש כתבי אופציה באופן של "מימוש נטו" לפיו מספר מניות המימוש יחושב לפי הנוסחה הבאה[10]:

$$\frac{(A \times B) - (A \times C)}{B}$$

A	=	מספר כתבי האופציה אשר ביחס אליהן ניתנה הודעת המימוש (בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 9 במידת הצורך);
B	=	שער הסגירה האחרון (בש"ח) שפורסם למניית החברה בבורסה בטרם ניתנה הודעת המימוש;
C	=	מחיר המימוש בש"ח (בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 9 במידת הצורך) לכל כתב אופציה כמפורט בהסכם האופציות;

5.3. בהתאם לאמור בסעיף ~~5.2~~5.2, מחיר המימוש של כתבי האופציה שיוקצו על פי סעיפים 4.1 - 4.4 למתאר ודוח הקצאה פרטית זה יהיה 14.46 ש"ח, אשר, משקף סכום שהוא 8% מעל מחיר המניה בתום יום המסחר בבורסה שקדם ליום החלקת ההענקה (לעיל ולהלן: "**מחיר המימוש**") (כאמור לעיל, מחיר המימוש יהיה נומינאלי וכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 9

---

[9] בכל מקרה מחיר המימוש לא יפחת מסכום ערכה הנקוב של המניה או ממחיר המימוש המינימלי הנדרש על פי הנחיות הבורסה (ככל שיהיה כזה), הגבוה מבין השניים.

[10] הודעת מימוש בדרך של מימוש נטו יכולה להיעשות אך ורק כל עוד הודעת מימוש בלתי חוזרת נתנה שלא בשעות המסחר של ניירות הערך של החברה בבורסה. במקרה של מימוש באמצעות מנגנון "מימוש נטו", ללא תשלום מחיר המימוש במזומן, החברה תהוון להון המניות את סכום הערך הנקוב המצטבר מרווחיה או מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, או תנהג בכל דרך אחרת המותרת על פי דין, לרבות בהתאם להוראות סעיף 304 לחוק החברות (במקרה של הנפקת מניות תמורת סכום הנמוך מערכן הנקוב).

להלן)[11].

6. <u>הודעה לניצעים</u>

6.1. סמוך לאחר פרסום מתאר זה, החברה תמסור לכל אחד מהניצעים הודעה בכתב כמפורט להלן על הגשת מתאר זה בצרוף עותק ממנו.

6.2. כל אחד מהניצעים יידרש, כתנאי להקצאת כתבי האופציה, לחתום מול החברה על הסכם אופציות אישי, אשר יכלול את ההוראות והתכנים העיקריים הבאים:

6.2.1. פירוט התנאים הספציפיים של ההקצאה (כמות כתבי אופציה, מועדי הבשלה, אופן המימוש וכו').

6.2.2. הסכמתו של הניצע לקבל את כתבי האופציה שהוצעו לו והסכמתו לכל תנאי כתבי האופציה על פי תכנית האופציות וההסכם האישי, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, את הסכמתו לשאת בכל חבויות המס ותשלומי החובה האחרים שינבעו כתוצאה מהצעת והקצאת כתבי האופציה, מימושם או מכירת מניות המימוש, ובכלל זה הסמכת החברה לנכות במקור (לרבות אם הדבר יידרש – ממספר כתבי האופציה ו/או מניות המימוש) כל מס שיחול כאמור.

6.2.3. ביחס לניצעים בישראל - התחייבות הניצע לקיים את הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, התקנות שהותקנו על פיה והכללים שנקבעו על פיה וביחס ליתר הניצעים את הוראות המס הרלבנטיות לכל אחד בהתאם למקום מושבם.

6.2.4. התחייבות הניצע לקיים את הוראות הנאמנות ונוהל מימוש כתבי האופציה, כפי שיוסכם בין החברה לנאמן, והכול כמפורט בסעיף 12 להלן.

7. <u>תנאי כתבי האופציה</u>

7.1. <u>כללי</u>:

ככלל, כתבי האופציה, המוצעים על פי תנאי תכנית 2024, הם כתבי אופציה לא סחירים, אשר על פי כל אחד מהם, יהיה הניצע זכאי לרכוש מהחברה מניה רגילה (בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 9).

כתבי האופציה לניצעים בישראל יוקצו במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה במסלול רווח הון עם נאמן, מכח סעיף 102(ב)(2) לפקודה, בתנאים שהעיקריים שבהם מפורטים להלן ויהיו חסומים לפחות עד לתום תקופת החסימה בהתאם להגבלות שנקבעו במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה, מיום ההקצאה וההפקדה בידי הנאמן.

על כתבי האופציה שיוקצו לעובדים בארה"ב יחולו תנאי תכנית 2024, למעט ההוראות הרלוונטיות להגבלות שנקבעו במסגרת סעיף 102, וההתאמות הנדרשות לדיני המס שיחולו על תת התכנית להקצאות בארה"ב.

על כתבי האופציה שמוצעים לניצעים בפולין יחולו הוראות תכנית 2024, והוראות הדין הרלבנטיות בהתאם לדין הפולני, ככל שאינן סותרות את הוראות התכנית.

7.2. <u>תקופת הבשלה</u>:

[11] בכל מקרה מחיר המימוש לצורך קבלת מניית מימוש אחת לא יפחת מסכום ערכה הנקוב של המניה ובכל מקרה לא יפחת מהמחיר המינימאלי הנדרש על פי הנחיות הבורסה לרישום מניה למסחר, על פי הגבוה מבין השניים.

על פי החלטת ההענקה, תקופת ההבשלה (Vesting) של כתבי האופציה היא ממועד החלטת הדירקטוריון ועד ליום 31.3.2026 כולל, למעט ביחס ל- 547,978 כתבי אופציה שהוענקו למנכ"ל החברה, נושאי משרה נוספים וניצעים אחרים (כמפורט בסעיף 4 לעיל) כגמול הוני חלף מענק במזומן, ועל כן דירקטוריון החברה החליט להאיצם באופן מלא, כך שיהיו ניתנים למימוש ללא תקופת הבשלה, באופן מיידי ממועד ההענקה. תקופת המימוש של ~~רתר~~ כלל כתבי האופציה המוצעים במתאר זה תחל ביום 1.4.2026 ותסתיים ביום 31.3.2027 ("**תקופת המימוש**").

7.3. בסמוך לאחר שיתקבלו האישורים הנדרשים בסעיף 2 לעיל, כל כתבי האופציה לניצעים בישראל יוקצו לנאמן (כהגדרתו בסעיף 12.4 להלן) עבור הניצע הרלבנטי, ובלבד שבין היתר, יתקיימו התנאים כדלהלן:

7.3.1. ביחס לניצעים בישראל - יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 12 להלן לרבות, בכפוף לסיומן של התקופות הנדרשות בהתאם לסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

7.3.2. חלוף ארבעה עשר (14) ימי עסקים לפחות ממועד פרסום המתאר, ובתוך התקופה אשר תיקבע לכך באישור הבורסה[12]; ו –

7.3.3. בכפוף לחתימת הניצעים על המסמכים הנדרשים כאמור בסעיף 6.2 לעיל;

7.3.4. יובהר כי בכל מקרה, לא יהא ניתן להקצות אופציות לניצע הרלוונטי לאחר תום 36 חודשים ממועד פרסום מתאר זה.

כתבי האופציה יוקצו לניצעים שאינם מישראל בכפוף לאמור בסעיף 7.1 לעיל.

7.4. <u>הליך מימוש כתבי האופציה</u>

אם יבקש ניצע לממש כתב אופציה, בכפוף למילוי תנאי התכנית, הוא יודיע לנאמן בכתב על רצונו במימוש כתבי האופציות, או כל חלק שלהם. הודעת המימוש תפרט את מספר כתבי האופציה שהניצע מבקש לממש ויצורף אליה תשלום תוספת המימוש ישירות לנאמן או לחברה.

7.5. <u>מגבלות על מועד המימוש בהתאם להוראות תקנון הבורסה</u>

על אף האמור לעיל, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות בדרך של הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "**אירוע חברה**") ומועד המימוש יידחה. אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום האקס האמור. לפרטים נוספים ראה סעיף ~~9.4~~9.4 להלן.

7.6. <u>פקיעת כתבי האופציות</u>

בתום תקופת המימוש יפקעו כל כתבי האופציה (במקרה שלא פקעו או מומשו קודם לכן בהתאם להוראות תכנית האופציות) וכתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש החל ממועד זה. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בסמכות הנתונה לדירקטוריון החברה במסגרת תכנית האופציות

---

[12] כמפורט בסעיף 2.3 לעיל, ככל שהרשות תורה על תיקון מתאר זה ודוח ההקצאה המהותית, אזי מועד הקצאת האופציות על פי כל אחד מהם עשוי להידחות למועד אשר יחול לא לפני עבור שלושה (3) ימי עסקים ולא יאוחר מארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום פרסום מתאר זה.

לשקול הרחבה של זכאות הניצע בקשר עם מימוש כתבי האופציה לרבות במקרה של סיום התקשרות עם הניצע, כמפורט בסעיף 8 להלן.

8. <u>תנאי תכנית האופציות במקרה של סיום כהונה או העסקה (למעט ביחס לדירקטורים הניצעים, לגביהם יחול האמור בסעיף 22 למתאר זה)</u>

8.1. בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין החברה לבין מי מהניצעים (להלן בסעיף זה: "**סיום ההתקשרות**"), הניצע יהיה זכאי לממש למניות רק את כתבי האופציה שהבשילו וקמה לו הזכות לממשם עד למועד סיום ההתקשרות, וזאת עד למוקדם מבין תום תקופת המימוש (כהגדרתה לעיל) או בחלוף 12 חודשים ממועד סיום ההתקשרות (או קודם לכן, ככל והדבר נדרש בכדי לעמוד בדרישות הוראות הדין ביחס לניצעים בארה"ב מכוח ה- Sub-Plan). יתרת כתבי האופציה שהוקצו לניצע ושהזכאות למימושם טרם נתגבשה (קרי, בגין כתבי האופציה שטרם הבשילו) יפקעו במועד סיום ההתקשרות.

8.2. במקרה של סיום ההתקשרות עם מי מהניצעים בגין נכות או מוות, חו"ח - מי שהניצע מינה כמוטב היורש, יהיה זכאי לממש למניות רק את כתבי האופציה שהבשילו וקמה לו הזכות לממשם עד למועד סיום ההתקשרות, וזאת עד למוקדם מבין תום תקופת המימוש (כהגדרתה לעיל) או בחלוף 12 חודשים ממועד סיום ההתקשרות (או קודם לכן, ככל והדבר נדרש בכדי לעמוד בדרישות הוראות הדין ביחס לניצעים בארה"ב מכוח ה- Sub-Plan). יתר כתבי האופציה שהוקצו לטובת הנהנה ושהזכאות למימושם טרם נתגבשה (קרי, בגין כתבי האופציה שטרם הבשילו) יפקעו במועד סיום ההתקשרות.

8.3. למרות האמור לעיל, במקרה של סיום ההתקשרות, בנסיבות של הפרת חובת האמונים של מי מהניצעים כלפי החברה או חברת בת של החברה, פגיעה מכוונת באינטרסים של החברה או חברת בת של החברה או פעולה אגב ניגוד עניינים עם החברה או חברת בת של החברה או בנסיבות אחרות אשר לדעת החברה או חברת הבת של החברה מקנות לחברה, על פי דין, את הזכות לסיים את ההתקשרות עם הניצע ללא תשלום פיצויי פיטורים- יפקעו מידית כל כתבי האופציה שהוקצו לניצע על פי תכנית זו, גם ביחס לאופציות שהבשילו עד ליום סיום ההתקשרות והוא טרם מימשם בפועל.

8.4. מבלי לגרוע מן האמור בסעיפים 8.2 ו-8.3 לעיל, דירקטוריון החברה (בכפוף לאישור ועדת התגמול ביחס לנושאי המשרה בחברה) יהיה רשאי לשקול הרחבה של זכאות הניצע בקשר עם מימוש כתבי האופציה במקרה של סיום ההתקשרות עם הניצע, באופן שהניצע יהיה זכאי לממש את כל או חלק מכתבי האופציה אשר הזכות לממשם היתה מתגבשת לראשונה לאחר סיום ההתקשרות. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את החברה או אילו מהאורגנים שלה לאשר הרחבה כאמור של זכאות הנהנה למימוש כתבי אופציה שלא התגבשה הזכאות לממשם במועד סיום ההתקשרות וכי ההחלטה בעניין זה נתונה באופן בלעדי לאורגנים המוסמכים של החברה. עוד מובהר, כי הרחבה כאמור לא תחול ביחס לניצעים בארה"ב אלא בכפוף להוראות ה- Sub-Plan ובהתאם ליעוץ מס שיתקבל בארה"ב.

8.5. ביחס לנושאי המשרה בחברה (לרבות מנכ"ל החברה), במקרה של הפסקת העסקה תחולנה הוראות תכנית האופציות מכוחה הוענקו אופציות לנושאי המשרה, ביחס לזכאות נושא המשרה שסיים כהונתו למימוש אופציות שטרם מומשו, לרבות סמכות דירקטוריון החברה

להאיץ את הבשלתם של כתבי אופציה שהוקצו וטרם הבשילו עד למועד סיום ההעסקה, בהתאם למדיניות התגמול[13].

8.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ביחס לסיום כהונה של דירקטורים בחברה, יחולו הוראות סעיף 22 להלן.

9. הוראות להגנת הניצעים[14]

9.1. בכל עת, בה יוכרז דיבידנד אשר היום הקובע לחלוקתו יחול החל וכולל מיום החלטת ההענקה (5 במרץ 2024) ועד לפני יום הקצאת מניות המימוש, אזי החל וכולל ממועד החלטת ההענקה ואילך, יופחת מחיר המימוש של כתבי האופציה בגובה הסכום ששולם כדיבידנד ברוטו לבעלי מניות החברה, בגין כל מניית מימוש, ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מסכום ערכה הנקוב של המניה או ממחיר המימוש המינימאלי הנדרש על פי הנחיות הבורסה, הגבוה מבין השניים. יובהר, כי במידה וניתנה הודעת מימוש בגין כתב אופציות, ומימוש האופציות נעשה במועד אשר מזכה את הניצע בתשלום הדיבידנד בפועל, לא יותאם מחיר המימוש (כלומר, לא תהיה ספירה כפולה של סכום הדיבידנד בגין כל חלוקה).

9.2. במקרה שבו החברה תחלק דיבידנד בעין, יבוצעו ההתאמות המתאימות במחיר המימוש אשר ישקפו את ביצוע החלוקה בהתאם להחלטת הדירקטוריון ויחולו הוראות סעיף 9.1~~9.1~~ לעיל בהתאמה.

9.3. במקרה שהחברה תחלק בתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה מניות הטבה, ישמרו זכויות המחזיקים בכתבי האופציה, כך שמספר המניות הנובעות ממימוש שמחזיק כתבי האופציה יהיה זכאי להן עם מימושן יגדל או יקטן במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתבי אופציה זה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתבי האופציה עד ליום המסחר האחרון בו ניתן לממש את כתבי האופציה לפני יום האקס לחלוקת מניות ההטבה. יובהר כי מניות ההטבה אשר יונפקו לנהנים מכוח מניות המימוש כאמור במהלך תקופת החסימה, יוחזקו אף הן על ידי הנאמן, לפחות עד לתום תקופת החסימה ויחול עליהן אותו מסלול מיסוי החל על מניות המימוש מכוחן הן הוקצו. מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק האופציות יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה והנפקת זכויות כאמור בסעיף זה לעיל אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין).

9.4. במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי מניותיה, מספר המניות הנובעות מהמרת כתבי האופציה שטרם מומשו על ידי הניצעים יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני "יום האקס זכויות" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

9.5. במקרה שייעשו שינויים במבנה ההון של החברה, לרבות שינויים במניות המימוש בדרך של

---

[13] לפרטים נוספים בעניין מדיניות התגמול ראה דוח מידי משלים בדבר זימון האסיפה הכללית לאישור מדיניות התגמול ודוח מידי בדבר תוצאותיה מהימים 9.8.2022 ו-14.8.2022 בהתאמה (אסמכתאות מס': 2022-01-100924 ו-2022-01-102733, בהתאמה).

[14] ביחס ל- 1,991,353 כתבי אופציה שהוקצו לניצעים בישראל ובפולין, יחולו כל הוראות סעיף 9. ביחס ל- 800,140 כתבי אופציה שהוקצו לניצעים בארה"ב, יחולו הוראות סעיף 9.10.

מיזוג, איחוד, ארגון מחדש, שינוי במבנה ההון, פיצול מניות, דיבידנד בשעת פירוק, איחוד מניות, החלפת מניות, שינוי במבנה החברה, ביצוע עסקה כהגדרתה להלן, או בכל דרך אחרת, יבוצעו השינויים המתאימים בכל הקשור בכתבי האופציה, במחיר המימוש או במניות המימוש כדי לשקף אירוע זה באופן שזכויותיו של הנהנה לא יפגעו ככל הניתן משינוי כאמור.

החלטת הדירקטוריון בעניין זה תהא סופית ותחייב את הניצע. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין, הדירקטוריון יהיה רשאי להחליט, כי אם בקרות עסקה כהגדרתה להלן, החברה הרוכשת כהגדרתה להלן (או חברה אם או חברה בת שלה) לא מסכימה להמיר או להחליף את כתבי האופציה, יואצו מועדי ההבשלה של כל או חלק מכתבי האופציה אשר טרם הגיע תום מועד ההבשלה שלהם והניצעים יהיו זכאים לממש כתבי אופציה אלה למניות החברה, עד 10 ימים לפני מועד קרות העסקה. החלטת הדירקטוריון בעניינים המצוינים בסעיף זה לעיל, תהא סופית ותחייב את הניצע.

"**חברה רוכשת**" כל גוף אשר החברה מתמזגת אליו או נרכשת על ידו כאשר החברה אינה החברה הקולטת.

"**עסקה**" (1) מיזוג, רכישה, ארגון מחדש של החברה עם או לתוך חברה אחרת; (2) מכירה של כל או חלק ניכר (דהינו מעל 51%) מנכסי החברה או מניות החברה; (3) כל עסקה אחרת או מכלול נסיבות שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, כעסקה בעלת השפעה דומה.

9.6. היה ויחול אירוע שינוי שליטה (כהגדרתו בתכנית 2024) בשעה שקיימות אופציות שטרם מומשו מכח התכנית, לדירקטוריון הסמכות בין היתר:

(א) להורות כי כל אופציה (או חלק מהאופציות) תוחלף או תומר באופציות שוות ערך בחברה הרוכשת (או כל חברה רלוונטית אחרת) לאחר ביצוע העסקה, ולבצע בהתאם שינויים במחיר המימוש (ככל שיידרשו), הכל בכפוף לשיקול דעת הדירקטוריון; או

(ב) להורות כי כל אופציה (או חלק מהאופציות) תאומץ על ידי החברה הרוכשת (או כל חברה רלוונטית אחרת), כך שתהא ניתנת למימוש למניות של החברה הרוכשת כפוף להתאמות ושינויים אשר ייקבעו על ידי הדירקטוריון; או

(ג) לקבוע כי כל אופציה תבוטל או תוחזר לידי החברה והחברה תשלם לנהנה פיצוי כספי עבור ביטול או החזרה של אופציה כאמור; או

(ד) להורות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והסופי, על האצת מועדי ההבשלה של כל או חלק מהאופציות אשר טרם הגיע מועד הבשלתן והניצע יהא זכאי לממש אופציות אלה למניות עשרה (10) ימים לפני מועד שינוי השליטה, ואם לא עשה כן תוך מועד כאמור תפקענה כל האופציות שטרם מומשו כאמור.

(ה) יובהר כי בכל מקרה רשאי הדירקטוריון לקבוע כבר במועד ההענקה כי הסכם האופציה יכיל סעיף המורה כי בקרות עסקה או שינוי שליטה יואצו מועדי ההבשלה של כל או חלק מהאופציות אשר טרם הגיע מועד הבשלתן והניצע יהא זכאי לממש אופציות אלה והכל בהתאם למועדים ולמנגנונים אשר ייקבעו בהסכם האופציה.

(ו) יובהר, כי הדירקטוריון אינו מחויב לקבוע יחס שווה לכל האופציות ולכל הניצעים.

(ז) יצוין, כי במקרה של מכירה הדירקטוריון יהא רשאי לכפות על הניצע את מימוש

האופציות הבשלות באותו מועד ומכירת מניות המימוש במסגרת המכירה כאמור.

(ח) תכנית זו אינה מטילה ולא תטיל על החברה כל הגבלה לגבי חלוקה לבעלי מניותיה של קרנות הון ושל רווחים או קרנות הנובעים מרווחי הון שימומשו על ידה, בין בדרך של חלוקה במזומן או בדרך אחרת.

9.7. התאמה בגין חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה ו/או בגין הנפקת זכויות ו/או שינויים במבנה ההון של החברה ו/ או שינוי שליטה כמפורט לעיל, יכונו לעיל ולהלן: "**ההתאמות**".

זכות הניצעים למניות של החברה במקרה של התאמה כלשהי כאמור, תישמר עד למועד המימוש, ותבוצע בפועל רק במועד המימוש, דהיינו - רק עם מימוש כתבי האופציה, כולם או חלקם, על ידי הניצעים, יהיו הניצעים רשאים לקבל את המניות הנוספות להן היו זכאים כתוצאה מחלוקת מניות ההטבה או מהנפקת הזכויות, לפי העניין, בגין מספר מניות המימוש.

להבטחת זכויות הניצעים כאמור, תדאג החברה לשמור בהונה הרשום מניות במספר מתאים, שיאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי הניצעים, כאמור לעיל.

אם כתוצאה מביצוע התאמה כלשהי, ייווצרו שברי מניה, הניצעים לא יהיה זכאים לקבל חלק ממניה, ומספר המניות יעוגל כלפי מטה למניה השלמה הקרובה.

9.8. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.4 ו-9.5 לעיל, היה ויוחלט על פירוקה מרצון של החברה בשעה שקיימים כתבי אופציה שטרם מומשו, תמסור החברה הודעה לניצעים, בדבר קבלת ההחלטה כאמור, ולניצעים יהיו עשרה (10) ימים לממש את כתבי האופציה שטרם מומשו למניות ואשר הגיע מועד ההבשלה שלהן, בהתאם להליך המימוש הקבוע בתוכנית 2024. עם חלוף עשרה ימים אלו, כל כתבי האופציה אשר טרם מומשו למניות עד אותו יום יפקעו מיידית.

9.9. למרות האמור לעיל, בהתאם להנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן "אירוע חברה") ומועד המימוש יידחה ליום המסחר העוקב ליום זה. בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס באמור. לעניין זה יום האקס ייקבע לפי כללי הבורסה.

9.10. בהתאם להוראות הדין בארה"ב, ביחס ל- 800,140 כתבי אופציה שהוענקו לניצעים בארה"ב, לא יחולו התאמות למעט התאמות מכוח סעיפים 9.1- 9.3 לעיל. יובהר, כי ביחס לניצעים בארה"ב לא יחולו התאמות מכוח סעיף 9.4 (הנפקת זכויות), וכי כל התאמה ביחס לניצעים אלה תעשה בכפוף להוראות ה- Sub-Plan וכן בהתאם ליעוץ מס שיתקבל בארה"ב.

10. הוראות חסימה החלות על הניצעים

10.1. חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו

על פי חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס – 2000), יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות מימוש שיוקצו עם מימוש כתבי אופציה (בנוסף להוראות בדבר הזכאות למימוש כתבי האופציה כמפורט לעיל במתאר זה) של כתבי אופציה שהוקצו לניצעים שאינם עובדי החברה כמשמעותם בסעיף 15ב לחוק ניירות ערך:

10.1.1. איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את מניות המימוש למשך שישה חודשים מיום

הקצאת כתבי האופציה.

10.1.2. במשך שישה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיה הניצע רשאי להציע בכל יום מסחר כמות מניות מימוש שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

לעניין זה "**הון מונפק ונפרע**" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

לעניין זה "**רבעון**" משמעו תקופה של 3 חודשים, ראשיתו של הרבעון הראשון בתום התקופה האמורה בס"ק 10.1.1 לעיל.

ביחס לניצעים בישראל, החסימה דלעיל כפופה להוראות החסימה מכח הוראות סעיף 102 (ראה סעיף 12.3 להלן) או ביחס ליתר הניצעים, בכפוף לכל הוראת חסימה אחרת שעשויה לחול על מי מהניצעים, לרבות בהתאם לדיני המס שיחולו על הענקת כתבי האופציות מכוח ה- Sub Plan להקצאת כתבי אופציות בארה"ב.

אין באמור לעיל בסעיף 10.1 זה כדי להקנות לניצע זכויות כלשהן שאינן נתונות להם על פי תכנית 2024.

10.2. <u>חסימה מכח הוראות סעיף 102</u>

כתבי האופציה, מניות המימוש וכל זכות בגינן שיוענקו לניצעים בישראל בהתאם להוראות סעיף 102 תהיינה חסומות לתקופה של שנתיים ממועד אישור תכנית האופציות, והכל בהתאם להוראות סעיף 102.

10.3. <u>הגבלת עבירות על פי תכנית 2024</u>

אופציה שהוענקה במסגרת תכנית 2024 וה-Sub-Plan, או כל זכות הקשורה בהן, לא ניתנים למשכון ו/או לשעבוד ו/או להסבה ו/או להעברה בכל דרך שהיא על ידי הנהנה אלא אך ורק להעברה למוטב יורש בנסיבות של פטירה או אי כשרות משפטית.

אופציות שהועברו למוטב יורש יהיו בנות מימוש אך ורק:

10.3.1. על ידי המוטב היורש שמונה על ידי הניצע או;

10.3.2. במקרה שניצע לא מינה מוטב יורש – בידי אדם אשר נהיה זכאי לממש את האופציות האמורות מכוח צוואה או מכוח חוקי הירושה.

10.3.3. בכל מקרה, כתבי האופציה שטרם הגיע מועד הזכאות לממשם יפקעו. המוטב היורש יהיה זכאי לממש רק כתבי אופציה שמועד הזכאות לממשם כבר הגיע וזאת עד למוקדם מבין תום תקופת המימוש (כהגדרתה לעיל) או בחלוף 12 חודשים ממועד סיום ההעסקה (עקב פטירה או אי כשרות משפטית) (או קודם לכן, ככל והדבר נדרש בכדי לעמוד בדרישות הוראות הדין ביחס לניצעים בארה"ב מכוח ה-Sub-Plan).

העברה של כתבי אופציה על פי צוואה או על פי חוקי הירושה תהיה חסרת תוקף כלפי החברה אלא אם הוצגו בפני החברה, המסמכים הנדרשים על פי תוכנית 2024.

11. <u>מיסוי</u>

11.1. כל חבות במס בקשר עם כתבי האופציה תוטל באופן בלעדי על הניצעים. הנאמן יהיה אחראי לנכות מהניצעים במועד, על פי דין, את כל התשלומים הנדרשים על פי דין ולהעבירם לרשויות המס במועד.

11.2. כתבי האופציה אשר יוקצו לניצעים בארה"ב יוקצו על פי תוכנית 2024 וה-Sub-Plan מכוחה ועל פי דיני המס הרלוונטיים בארה"ב.

11.3. כתבי האופציה אשר יוקצו לניצעים בפולין יוקצו על פי תכנית 2024, ויחולו על הניצעים הוראות המס שחלות עליהם באופן אישי.

12. <u>הסדר נאמנות במסגרת הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה – ביחס לניצעים בישראל</u>

12.1. ביום 25 בפברואר 2024 הוגשה בקשה לרשות המיסים לאשר את תכנית האופציות כתוכנית הקצאת אופציות באמצעות נאמן במסלול רווחי הון בהתאם להוראות סעיף 102. לאור האמור, בכפוף לאישור רשות המיסים לתכנית 2024 על הקצאת כתבי האופציה לעובדים ונושאי משרה בישראל ע"פ מתאר זה יחולו הוראות סעיף 102.

12.2. בהתאם להוראות סעיף 102, כתבי האופציה יוקצו לנאמן עבור הניצעים, והנאמן ינהג לגבי כתבי האופציה ומניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102, וכן בהתאם להוראות הנאמנות ונוהל מימוש כתבי האופציה ומכירת מניות המימוש, כפי שייקבעו בין החברה לבין הנאמן.

12.3. בהתאם להוראות סעיף 102, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחולו ההוראות הבאות:

א. הנאמן יחזיק בכתבי האופציה ובמניות שתנבענה ממימושם במשך תקופה של 24 חודשים ממועד אישור תכנית האופציות האופציה והפקדתם בידי הנאמן ("**תקופת החסימה**"). מובהר כי ניצע לא יהיה רשאי לקבל מהנאמן את כתבי האופציה או מניות המימוש לפני תום תקופת החסימה, ולא יהיה רשאי להורות לנאמן על מכירת או העברת מניות המימוש לפני תום תקופת החסימה. כמו כן, בתקופת החסימה כתבי האופציה והמניות לא יהיו כפופים לפעולת העברה כלשהי (לרבות לא בדרך של הכפפה לייפוי כוח או לשטר העברת מניות), אלא אם הדבר יותר על פי הוראות סעיף 102.

ב. הנאמן יחזיק בכתבי האופציה עבור הניצע במשך כל תקופת קיומם, וכן יחזיק במניות המימוש עד למכירתן או עד לתשלום המס החל על הניצע, לפי המוקדם.

האמור במתאר זה אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת וממצה של הוראות הדין הנזכרות במתאר זה ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון. על כל ניצע לבחון את מצב המס החל עליו לפי נסיבותיו האישיות והספציפיות, לפעול על פי כלל הוראות הדין החלות בענייננו לרבות, בכל הקשור בשמירה על מידע פנים ולשקול את היבטי המס השונים והשלכות המיסוי ובכלל זה, תוך היוועצות עם יועציו המקצועיים.

12.4. הנאמן על פי תכנית האופציות הינו אי.בי.אי. ניהול נאמנויות ח.פ. 515020428 (לעיל ולהלן: "**הנאמן**").

13. <u>יישום תקן IFRS 2 Share-based Payment והשווי ההוגן של כתבי האופציה</u>

13.1. השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו, אשר נאמד תוך יישום מודל בלק אנד שולס (Black and Scholes) וכן הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלהלן:

פרמטר	מנכ"ל	יתר הניצעים
שווי הוגן (בש"ח)	3.48	3.3
מחיר מניה (בש"ח)	13.39	13.39
מחיר מימוש (בש"ח)	14.46	14.46
תנודתיות צפויה	35.4%	35.4%
אורך חיי האופציה (בשנים)	3.08	2.83
שיעור ריבית חסרת סיכון	3.87%	3.85%

13.2. החברה סבורה, כי הפרמטרים ששימשו אותה בחישוב הערך הכלכלי של כתבי האופציה שהוענקו לניצעים, לרבות למנכ"ל, המשתקפת גם באופן ההצגה החשבונאית, משקפת בצורה נכונה יותר את השווי הכלכלי של כתבי האופציה.

13.3. יישום הוראות תקן חשבונאי Share-based Payment IFRS 2 בקשר לכתבי האופציה הכלולים במתאר זה יביא לזקיפת הטבה מיידית כדלקמן: (1) למנכ"ל בגין 213,847 כתבי אופציה שהוענקו לו חלף מזומן, בגובה השווי ההוגן של כתבי האופציה, בסך כולל של כ- 744 אלפי ש"ח (2) לנושאי המשרה בגין 200,160 כתבי אופציה שהוענקו להם, לפי העניין, חלף מענק במזומן, בגובה השווי ההוגן של כתבי האופציה, בסך כולל של כ- 660 אלפי ש"ח; (3) לעובדים אחרים ונותני שירותים בגין 133,971 כתבי אופציה שהוענקו להם, לפי העניין, חלף מענק במזומן בגובה השווי ההוגן של כתבי האופציה, בסך כולל של כ- 442 אלפי ש"ח. הטבה בגין כתבי האופציה האחרים שהוצעו לניצעים תרשם כהוצאה בדוח רווח והפסד על פני תקופת ה- Vesting של כתבי האופציה (שנתיים מיום ההענקה).

14. <u>הסכמים בין הניצעים לבין בעלי מניות אחרים</u>

לפי מיטב ידיעת החברה, ולאחר בדיקה שערכה בעניין זה עם הניצעים, נכון למועד המתאר ודוח ההצעה המהותית, לא קיימים הסכמים בין מי מהניצעים לבין מחזיקים במניות החברה, או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם, או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או זכויות הצבעה בה.

פרק ג' – הזכויות הנלוות למניות החברה

15. הזכויות הנלוות למניות החברה

מניות המימוש נשוא כתבי האופציה תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן לכל דבר וענין למניות הרגילות הקיימות בהון החברה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה, ובכלל זה בהוראות מתוך תקנון החברה בנושא זכויות הנלוות למניות החברה, בדוח מיידי בדבר שינוי תקנון החברה, שפרסמה החברה ביום 2 ביולי 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-070881), המובא כאן במלואו על דרך ההפנייה.

פרק ד' - שערי מניית החברה

16. נתונים אודות מחירי המניה

להלן נתונים אודות שערי הנעילה הגבוהים והנמוכים של מניית החברה, לאחר התאמה לחלוקת דיבידנד והטבות, בשנים 2022, 2023 ובשנת 2024 עד סמוך למועד פרסום מתאר זה (באג'):

	2024[2]		2023		2022	
	התאריך	השער	התאריך	השער	התאריך	השער
השער הגבוה ביותר	01/01/24	1,370	23/07/23	1,389	24/08/22	1,545
השער הנמוך ביותר	13/02/24	1,285	26/10/23	947	25/05/22	975

(1) אם שער המניות הגבוה/הנמוך היה זהה במשך מספר ימים, צוין התאריך המאוחר מביניהם.

(2) עד ליום 4 במרץ 2024.

ביום 4 במרץ 2024, בתום יום המסחר שקדם ליום החלטת הדירקטוריון על הענקת כתבי האופציה נשוא מתאר זה, היה שער הנעילה של מניית החברה בבורסה 1,339 אג'.

פרק ה' – פרטים נוספים

17. אי התחייבות להעסקה

אין לפרש את תכנית האופציות, הסכם האופציה או מתאר זה כהתחייבות מצד החברה להמשיך ולהעסיק את הניצע או לקבל ממנו שירותים והחברה תהייה רשאית להפסיק את העסקת הניצע או קבלת השירותים מהניצע ו/או לשנות את תנאי ההסכם עמו בכל עת בכפוף להסכם לפיו מועסק הניצע ועל פי כל דין.

18. כללי

פרטים נוספים על החברה ניתן למצוא בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2023, אשר פורסם בסמוך לפני הגשת דוח זה, ובדו"חות המיידים שיוגשו על ידי החברה לאחר יום 6 במרץ 2024. העתקים מהדו"ח התקופתי ומהדוחות המיידים האמורים יועמד לעיון כל אחד מן הניצעים להם יוצעו כתבי אופציה על פי מתאר זה, במשרדה הרשום של החברה בשעות העבודה המקובלות, וכן ניתן לצפייה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בכתובת www.tase.co.il.

פרק ו' – פרטים נוספים בהתאם לתקנות הצעה פרטית

19. ניירות הערך המוצעים לדירקטורים הניצעים ולמנכ"ל

להלן יובאו פרטים נוספים בדבר כמות ושיעור כתבי האופציה מניות המימוש בקשר עם ההקצאה לדירקטורים: גב' לינדה בן שושן, מר מאיר שני, גב' אורנה הוזמן בכור וגב' עינת צפריר (להלן יחדיו: "**הדירקטורים הניצעים**") ובקשר עם ההקצאה למנכ"ל, מר אסא לוינגר (להלן: "**המנכ"ל**").

19.1. להלן פרטים בדבר כמות ושיעור כתבי האופציה מניות המימוש בהתייחס לכל אחד מהדירקטורים הניצעים:

דירקטור	כמות כתבי אופציה	השיעור מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה (באחוזים) בהנחת מימוש למניות	השיעור מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה בדילול מלא[15] (באחוזים)
לינדה בן שושן	15,378	0%	0%
מאיר שני	15,378	0%	0%
אורנה הוזמן בכור	15,378	0%	0%
עינת צפריר	15,378	0%	0%

19.2. ניירות הערך המוצעים למנכ"ל:

המנכ"ל	כמות כתבי אופציה	השיעור מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה (באחוזים) בהנחת מימוש למניות	השיעור מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה בדילול מלא[11] (באחוזים)
אסא לוינגר	213,847	0.04%	0.04%

20. פרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970

20.1. **פרטים ביחס לדירקטורים הניצעים**

לפרטים בדבר גמול דירקטורים בחברה ראו בביאור 25ד'(3) לפרק ג' - דוחות כספיים בדוח התקופתי ליום 31 בדצמבר 2023, שפורסם בסמוך להגשת דוח זה (לעיל ולהלן: "**הדוח התקופתי**").

לפרטים בדבר תגמולים ששולמו לדירקטורים בחברה בשנת 2023 בהתאם למדיניות התגמול ותנאי הכהונה של הדירקטורים, כנדרש בתוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "**תקנות דוחות תקופתיים ומידיים**") ראו תקנה 21 בפרק ד' בדוח התקופתי.

---

[15] בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה נכון למועד מתאר זה כמפורט בהערת שוליים 5 לעיל.

20.2. **<u>פרטים ביחס למנכ"ל</u>**

לפרטים בדבר הגמול המשולם למנכ"ל החברה ראו בביאור 25ג' בפרק ג' - דוחות כספיים בדוח התקופתי ותקנה 21 בפרק ד' בדוח התקופתי.

21. <u>היות ההצעה חלק מעסקה</u>

21.1. הצעת כתבי האופציה לדירקטורים הניצעים, כמפורט במתאר זה, הינה חלק מהתגמול לדירקטורים המכהנים בחברה במסגרת תנאי כהונתם בחברה, הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה כפי שאושרה לאחרונה בהחלטת האסיפה הכללית מיום 14 באוגוסט 2022, ובהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מאותו מועד לאשר הענקה שנתית של אופציות לדירקטורים שאינם בעלי שליטה ואינם מועסקים על ידי החברה האם, בהתאם לתכנית האופציות שתהא בתוקף במועד ההענקה בפועל, בשווי של מחצית (50%) מהגמול השנתי לו זכאים הדירקטורים בשל חברותם בדירקטוריון (לא כולל גמול בגין השתתפות בישיבות) [16].

21.2. הצעת כתבי האופציה למנכ"ל, כמפורט במתאר זה, הינה חלק מהתגמול למנכ"ל החברה הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה ולתנאי העסקתו של המנכ"ל. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה ואודות התגמול למנכ"ל, ראו ביאור 25ג' בפרק ג' של הדוח התקופתי ותקנה 21 בפרק ד' – פרטים נוספים של הדוח התקופתי.

22. <u>הוראות מיוחדות למקרה של סיום כהונה של הדירקטורים הניצעים</u>

22.1. במקרה של סיום כהונה של דירקטור שכיהן לפחות שנתיים בחברה בנסיבות שאין בהן הפרת חובת האמונים שלו לחברה, יואצו כתבי האופציות שהוענקו לו וטרם הבשילו במלואם, ובלבד שתקופת המימוש תסתיים בתוך 12 חודשים ממועד סיום הכהונה.

22.2. במקרה של סיום הכהונה בגין מוות או נכות חו"ח של ניצע שהינו דירקטור – הניצע או המוטב היורש, לפי העניין, יהיה זכאי לממש למניות מימוש את כתבי האופציה שהבשילו עד מועד קרות האירוע – עד תום תקופת המימוש, ואת כתבי האופציה שהבשילו בעטיו של האירוע– עד תום שנה ממועד קרות האירוע.

22.3. למרות האמור לעיל בסעיפים 22.1 ו-22.2 במקרה של סיום ההתקשרות בנסיבות של הפרת חובת האמונים של ניצע שהינו דירקטור הנהנה כלפי החברה או חברת בת של החברה, פגיעה מכוונת באינטרסים של החברה או חברת בת של החברה או פעולה אגב ניגוד עניינים עם החברה – יפקעו מידית כל כתבי האופציה שהוצעו לדירקטור הניצע על פי תכנית זו, גם ביחס לאופציות שהבשילו עד ליום סיום ההתקשרות והוא טרם מימשם בפועל.

23. <u>הון המניות המונפק של החברה, אחזקות הניצע ובעלי העניין בחברה</u>

הונה הרשום של החברה עובר למתאר וההצעה נשוא דו"ח זה הינו 10,000,000 ש"ח מחולק ל-1,000,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. הון המניות המונפק והנפרע של החברה עובר למתאר ולהצעה נשוא מתאר זה מורכב מ- 548,806,767 מניות רגילות, ולאחר ההקצאה, בהנחת מימוש מלא, יעמוד על 551,598,260 מניות רגילות.

[16] לפרטים ראו הערת שוליים 1 לעיל.

להלן פירוט החזקותיהם של המנכ"ל, הדירקטורים הניצעים, של בעלי עניין בחברה וכן סך החזקות שאר בעלי המניות בחברה בהון המניות המונפק והנפרע בזכויות ההצבעה בחברה נכון ליום 6 במרץ 2024, ובהנחה של ביצוע ההצעות על פי דו"ח זה:

שם בעל המניות	כמות ושיעור החזקה בהון נכון למועד מתאר זה (לפני הקצאה)					כמות ושיעור החזקה בהון נכון למועד מתאר זה (לאחר הקצאה)				כמות ושיעור החזקה לאחר ההקצאה ובהנחה כי ימומשו כל ניירות הערך הקיימים והמוצעים על פי מתאר זה הניתנים למימוש למניות החברה				
	מניות	כתבי אופציה לא סחירים	אג"ח סחיר להמרה[17]	שיעור החזקה (ללא דילול)	שיעור החזקה (בדילול מלא)[2]	מניות	כתבי אופציה לא סחירים	אג"ח סחיר להמרה	שיעור החזקה (ללא דילול)	שיעור החזקה (בדילול מלא)[2]	מניות	כתבי אופציה לא סחירים	אג"ח סחיר להמרה	שיעור החזקה (ללא דילול)	שיעור החזקה (בדילול מלא)[2]
אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ	276,060,936	0	0			276,060,936	0	0	50.3%	46.~~13%~~30%	276,060,936	0	0	50.05%	~~45.92~~47.07%
נתן חץ[1]	4,147,692	0	0	0.76%	0.~~69~~71%	4,147,692	0	0	0.76%	0.~~69~~71%	4,147,692	0	0	0.75%	0.~~69~~71%
אסא לוינגר (מנכ"ל)	4,399,391	~~15,769,949~~ ~~4,116,419~~	0	0.8%	~~1.42%~~3.46%	4,399,391	~~4,330,266~~ 15,983,796	0	0.8%	~~1.42%~~3.46%	4,613,238	~~4,116,419~~ 15,769,949	0	0.84%	~~1.45~~3.48%
קבוצת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ (בחשבונות שונים נכון ל 05/1/2023)	41,271,525	0	~~487,402~~	7.~~53~~52%	~~6.91~~7.15%	41,271,525	0	~~487,402~~	7.48%	~~6.87~~7.12%	41,271,525	0	~~487,402~~	7.48%	~~6.87~~7.12%
אבירם ורטהים[1]	292,123	0	0		0.05%	292,123	0	0	0.05%	0.05%	292,123	0	0	0.05%	0.05%
עינת צפריר[1]	0	0	0		0.00%	0	15,378	0	0.00%	0.00%	15,378	0	0	0.00%	0.00%
לינדה בן שושן[1]	0	50,505	0		0.01%	0	65,883	0	0.00%	0.01%	15,378	50,505	0	0.00%	0.01%
מאיר שני[1]	53,000	50,505	0		0.02%	53,000	65,883	0	0.01%	0.02%	63,378	50,505	0	0.01%	0.02%
אורנה הוזמן בכור[1]	0	31,126	0		0.01%	0	46,504	0	0.00%	0.01%	15,378	31,126	0	0.00%	0.01%
הפניקס	40,725,727	0	~~55,399~~		~~6.88~~99%	40,725,727	0	~~55,399~~	7.42%	~~6.88~~99%	40,725,727	0	~~55,399~~	7.38%	~~6.85~~95%
ציבור (לרבות נושאי משרה ועובדים)	181,856,373	~~12,662,915~~ ~~39,205,667~~	~~5,774,448~~		~~37.88~~34.32%	181,856,373	~~43,802,902~~ 17,260,150	~~5,774,448~~	33.14%	~~37.88~~34.32%	184,372,507	~~39,205,667~~ 12,662,915	~~5,774,448~~	33.43%	~~38.13~~34.58%
סה"כ	548,806,767	~~28,565,000~~ ~~43,454,222~~	~~6,317,250~~	100%	100%	548,806,767	~~48,326,816~~ 33,437,594	~~6,317,250~~	100%	100%	551,598,260	~~43,454,222~~ 28,565,000	~~6,317,250~~	100%	100%

1. דירקטור בחברה.

[17] לאחר התאמת דיבידנד בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 5.3.2024.

2. בהנחה של מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שיוקצו על פי דוח הנפקה פרטית זה ושל מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים של החברה הקיימים במרשם ניירות הערך של החברה בהתאם לתנאיהם נכון למועד דוח זה. לצורך חישוב שיעור ההחזקה בדילול מלא נלקח בחשבון מימושן של (i) 4,593,150 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו למנכ"ל החברה במסגרת סדרה 08/19 הניתנים למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה בעמידה במחיר יעד של 12.02 ש"ח למניה ל-1,138,854 מניות מימוש וזאת בהתבסס על שער הנעילה של המניה נכון ליום המסחר הקודם ליום החלטת הדירקטוריון ביחס להקצאת כתבי אופציות נשוא דיווח זה וכן (ii) 17,266,666 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו למנכ"ל החברה ולמנהלים אחרים בחברה ובחברות בנות במסגרת סדרות 08/22נש ו-08/22עבד הניתנים גם הם למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה בעמידה במחיר יעד של 20.88 ש"ח למניה ל-3,034,227 מניות מימוש וזאת בהנחה של מחיר מניה השווה למחיר היעד וכן (iii) 2,081,101 כתבי אופציה ארוכי טווח שהוקצו במסגרת הגמול ההוני ארוך הטווח 2024 הניתנים גם הם למימוש באמצעות מנגנון Cashless המותנה במחיר יעד של 26.78 ש"ח ל-77,711 מניות מימוש וזאת בהנחה של מחיר מניה השווה למחיר היעד. כמות מניות המימוש שיוקצו בפועל כתוצאה מהתגמולים ארוכי הטווח תשתנה כתלות במחיר המניה שיהיה בפועל במחיר המימוש.

24. <u>תמורת ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה התמורה</u>

24.1. כתבי האופציה מוענקים למנכ"ל ולדירקטורים הניצעים ללא תמורה.

24.2. מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו, כאמור בסעיף 5.2. לעיל, 14.46 ש"ח (כפוף להתאמות בהתאם לסעיף 9 לעיל). מחיר המימוש נקבע על ידי הדירקטוריון בהתאם להוראות תכנית האופציות ומדיניות התגמול של החברה והוא זהה לכל הניצעים על פי מתאר ודוח הצעה פרטית מהותית זה, לרבות המנכ"ל והדירקטורים הניצעים. לגישתה של החברה, השילוב של תנאי העסקה קבועים ביחד עם מתן תגמול הוני, יוצר תמהיל תגמול נכון והוגן לעובדי החברה ורותם את העובדים לפעול להצלחת החברה לטווח הארוך וזאת במטרה לעודד את השאת רווחי החברה וקידום יעדיה העסקיים בד בבד עם תגמולם האישי. כתבי האופציות שהוענקו לדירקטורים הינם בהתאם לנימוקים כפי שפורטו בזימון לאסיפה הכללית לאישור הגמול ההוני.[18]

24.3. התמורה הכוללת שתקבל החברה אם ימומשו כל כתבי האופציות המוצעים במתאר זה למניות, תסתכם בסך של כ- 40.3 מיליון ש"ח (בהנחת מימוש ללא שימוש במנגנון Cashless, כפוף להתאמות, ככל שרלוונטי, בהתאם לסעיף 9 לעיל).

25. <u>עניין אישי</u>

למיטב ידיעת החברה, אין למי מבין בעלי המניות המהותיים שלה או למי מבין נושאי המשרה בה ענין אישי בהצעה נשוא מתאר זה, למעט לכל אחד מהניצעים בהצעה הפרטית המהותית אשר לו עניין אישי ביחס להקצאת כתבי האופציה שיוקצו לו.

26. <u>פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדו"ח המיידי</u>

עו"ד דפנה רזניק, יועצת משפטית ומזכירת החברה, מרח' ז'בוטינסקי 2, רמת גן.

טלפון: 03-5668855; פקסימיליה: 03-5668822.

בכבוד רב,

אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות בע"מ

על-ידי ה"ה: אסא לוינגר, מנכ"ל

דפנה רזניק, סמנכ"ל משפטית

תאריך: 6 במרץ, 2024

[18] לפרטים ראו הערת שוליים 1 לעיל.